

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3477/2543

โคลสท์ จ้อยต์ สด็อก คัมปานิ "โซยูล  
โพลโดอิมปอร์ต" หรือ แซดเอโอ "โซยูล  
โพลโดอิมปอร์ต"

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามลิกเกอร์ส์  
ซัพพลาย กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 29, มาตรา 41 (1)

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคสอง บัญญัติเป็นข้อยกเว้นว่า แม้จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมีได้ จดทะเบียนในประเทศไทยก็อาจฟ้องร้องว่ากล่าวเอาแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า อันได้จดทะเบียนไว้แล้วได้หากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อประกอบกับ มาตรา 41(1) ที่ให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงได้ว่าตนมีสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าผู้ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ อาจร้องขอให้ เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันได้ โจทก์ซึ่งอ้างตนว่าเป็น ผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าจำเลยทั้งสอง จึงมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองได้

แม้ตามคำฟ้องของโจทก์จะได้กล่าวอ้างถึงการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อศาลตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งใช้บังคับในภายหลัง แต่การที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองถอนคำขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า พอถือได้ว่าโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลในการกระทำของจำเลยทั้งสองที่  
นำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1  
ซึ่งเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ได้รับโอนสิทธิและผลประโยชน์ใน  
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA" อ่านว่า"มอสโก๊  
ฟสกาย่า โอโซบาย่า วอดก้า" และรูปเครื่องหมายการค้ามาจากบริษัทผู้โอนสิทธิ  
บริษัทผู้โอนสิทธิเคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ณ กรม  
ทรัพย์สินทางปัญญา แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจด  
ทะเบียน เนื่องจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับ  
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว  
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA" และรูปดัง  
กล่าวได้จดทะเบียนไว้ในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและอังกฤษ  
ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 สินค้าเหล้าวอดก้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวและ  
เครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่ง  
อยู่ในวงการผู้แทนจำหน่ายสุรายี่ห้อต่าง ๆ ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของ  
โจทก์และนำมายื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริต ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นขอจด  
ทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียน เนื่องจากเป็น  
เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจ  
ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า บริษัท  
ผู้โอนสิทธิให้โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้เพิกถอน  
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 จดทะเบียนไว้ คณะ

กรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งยกคำร้องของบริษัทผู้ร้องที่ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเห็นว่าหลักฐานที่บริษัทผู้ร้องนำเสนอยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้ร้องมีความแพร่หลายขอให้พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYA" ดีกว่า เครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 210332 ทะเบียนเลขที่ 153035 ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 จดทะเบียนไว้ (ที่ถูกเป็นโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ตามทะเบียนเลขที่ 153035 ดีกว่าจำเลยทั้งสอง) และ เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของโจทก์และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโนบาย ไม่มีลักษณะอันพึงจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(10) และ (11) ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ถอนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 210332 ทะเบียนเลขที่ 153035 หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ห้ามจำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้และยื่นขอจดทะเบียนหรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงเป็นผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ ดังนั้น โจทก์จึงชอบที่จะดำเนินการฟ้องร้องเอาแก่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสิทธิเรียกร้องตามคำฟ้องของโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่โจทก์ทราบคำสั่งยกคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 65 วรรคสอง และเป็น

เวลาเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองคือวันที่ 19 ธันวาคม 2533 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคแรก โจทก์มิใช่ผู้รับโอนสิทธิและผลประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าที่พิพาทอย่างถูกต้องตามทางปฏิบัติของทางราชการ จำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำสั่งให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ 153035 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2533 ให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA" ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 294099 ลงวันที่ 25 กันยายน 2538 ต่อไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นนี้ พึงได้ว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Closed Joint Stock Company "SOJUZPLODOIMPORT" เป็นที่รู้จักในนาม ZAO "SOJUZPLODOIMPORT" หรือแซดเอโอ "โซยูสโพลโดอิมพอร์ต" ประกอบธุรกิจการค้าขายสุราводก้า เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA" อ่านว่า มอสโกฟสกาย่า โอโซบาย่า วอดก้า และรูปคือเครื่องหมายการค้า (ภาพเครื่องหมายการค้า) โดยได้รับโอนสิทธิและผลประโยชน์ใน

เครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมทั้งธุรกิจ (ก๊าดวิลล์) สำหรับประเทศไทยจากฟอร์เรนอีโคโนมิกคอลส์ จ้อยต์ สต็อก คัมปานี "โซยูสโพล โดอิมปอร์ต" หรือวีแซดเอโอ "โซยูสโพลโดอิมปอร์ต" บริษัทร่วมทุนเศรษฐกิจต่างชาติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2541

เครื่องหมายการค้าและรูปของบริษัดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้ในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เพื่อใช้กับสินค้าเหล้าอดก้ามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี แล้ว และสินค้าเหล้าอดก้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2533 จำเลยทั้งสองนำคำว่า "MOSKOVSKAYA" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

เครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นให้โจทก์มาเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองสำหรับสินค้าเหล้าอดก้า โดยจำเลยทั้งสองนำไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ตามคำขอเลขที่ 210332 ทะเบียนเลขที่ 153035 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 บริษัทผู้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้โจทก์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและรูปดังกล่าวสำหรับสินค้าเหล้าอดก้าต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่นายทะเบียนมีคำสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนด้วยเหตุผลว่า เครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นเหมือนหรือคล้ายกับ

เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ของจำเลยที่ 1 ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามทะเบียนเลขที่ 153035 บริษัทดังกล่าวจึงยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 โดยอ้างว่าตนเป็นเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตน อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2541

ให้ยกคำร้องขอของบริษัทผู้ร้องที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม  
ทะเบียนเลขที่ 153035

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์เป็นข้อแรกว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิใน  
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" เพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ไว้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อ  
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนในประเทศไทย โจทก์  
ย่อมไม่มีสิทธินำคดีมาสู่ศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.  
2474 มาตรา 29 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นว่า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับ  
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2533 อันเป็น  
วันก่อนที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ใช้บังคับ จึงต้องนำพระราช  
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะที่โจทก์ถูก  
โต้แย้งสิทธิมาใช้บังคับ ซึ่งตามมาตรา 29 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้  
บัญญัติว่า "เมื่อได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ห้าปีแล้ว ท่านว่าผู้ใดจะนำคดีสู่ศาลเพื่อป้องกัน  
หรือเรียกค่าเสียหายในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นไม่ได้"  
แต่บทบัญญัตินี้ก็มีได้ห้ามมิให้ฟ้องคดีอย่างเด็ดขาด เพราะในวรรคสองของมาตรา  
29 ได้บัญญัติต่อไปว่า "ท่านว่าข้อความในพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบถึงสิทธิในการ  
ฟ้องร้องคดีซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นและไม่ตัด  
สิทธิทางแก้อันผู้เสียหายจะพึงมี" ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรา 29 วรรคสองดังกล่าวบัญญัติ  
เป็นข้อยกเว้นว่าแม้จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนใน  
ประเทศไทยก็อาจฟ้องร้องว่ากล่าวเอาแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียน  
ไว้แล้วได้หากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังกล่าว และพระราชบัญญัติ  
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) ได้บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน  
ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องและแสดงได้ว่าตน  
มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ ตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายดังกล่าวแสดงว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน หากพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนดีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาจร้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ เมื่อโจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า (รูปภาพเครื่องหมายการค้า) จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป สินค้าเหล้าอดก้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งอยู่ในวงการผู้แทนจำหน่ายสุรายี่ห้อต่าง ๆ ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยนำคำว่า "MOSKOVSKAYA" มายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าเหล้าอดก้าตามทะเบียนเลขที่ 153035 โดยไม่สุจริต ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ตามทะเบียนเลขที่ 153035 ดีกว่าจำเลยทั้งสอง ดังนี้ แสดงว่าโจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ที่จำเลยทั้งสองนำไปจดทะเบียนดีกว่าจำเลยทั้งสองเพราะได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าเหล้าอดก้ามามาก่อนที่จำเลยทั้งสองจะได้นำไปขอจดทะเบียนโจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ของจำเลยที่ 1 ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า บริษัทผู้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA OSABAYA VODKA" และรูปให้โจทก์ร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ของจำเลยที่ 1 ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอให้เพิกถอนของ บริษัทผู้ร้องโดยเหตุผลว่า พยานหลักฐานของบริษัทผู้

ร้องยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้ร้องมีความแพร่หลาย  
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOSKOVSKAYA" ของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องห้ามมิให้รับ  
จดทะเบียนตามมาตรา 8(10) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.  
2534 ซึ่งคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าถือเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์  
โจทก์ชอบที่จะฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า มิใช่ฟ้องจำเลยทั้งสองนั้นเห็น  
ว่า แม้ตามคำฟ้องของโจทก์จะได้กล่าวอ้างถึงการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการ  
เครื่องหมายการค้าต่อศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา  
65 วรรคสอง แต่โจทก์ก็ได้บรรยายฟ้องไว้ด้วยว่าโจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิใน  
เครื่องหมายการค้า (รูปภาพเครื่องหมายการค้า) จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้  
จริงซึ่งได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าเหล้าอดก้าในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศ  
สหพันธรัฐรัสเซียและอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ. 2517 บริษัทผู้โอนสิทธิใน  
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าเหล้าอด  
ก้าที่ผลิตออกจำหน่ายจนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วโลก จำเลยทั้งสองซึ่งอยู่ในวงการผู้  
แทนจำหน่ายสุรายี่ห้อต่าง ๆ ได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าคำว่า  
"MOSKOVSKAYA" ของบริษัทผู้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นให้โจทก์มายื่น  
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จาก  
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และมีคำขอบังคับให้ศาล  
พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า คำว่า "MOSKOVSKAYA" ตามคำขอ  
เลขที่ 210332 ทะเบียนเลขที่ 153035 ที่จำเลยทั้งสองจดทะเบียนไว้ดีกว่าจำเลยทั้ง  
สอง ขอให้จำเลยทั้งสองถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ดังนี้ การ  
ที่โจทก์ได้บรรยายฟ้องและขอให้บังคับตามคำขอท้ายฟ้องดังกล่าวย่อมพอถือได้ว่า  
เป็นการที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย  
ได้ฟ้องคดีนี้ต่อศาลโดยอาศัยสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ  
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) ในฐานะที่โจทก์เป็นผู้ที่ถูกโต้แย้งสิทธิ



จากการที่จำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ  
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1  
สำหรับสินค้าเหล้าอดก้า ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ที่ใช้  
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการโต้แย้ง  
สิทธิของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1)ซึ่ง  
เป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิโดยตรง และที่โจทก์ขอให้  
จำเลยทั้งสองถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 210332  
ทะเบียนเลขที่ 153035 นั้น ก็มีผลเท่ากับโจทก์ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าเลขที่ 153035 นั้นเองโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง และ  
ศาลยอมพิพากษาให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ อุทธรณ์ของ  
จำเลยทั้งสองทุกข้อฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง  
ประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่รับจด  
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ 153035 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2533  
ให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 30/2541 และให้นาย  
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
คำว่า "MOSKOVSKAYA OSOBAYAVODKA" ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 294099  
ลงวันที่ 25 กันยายน 2538 ต่อไปโดยโจทก์มิได้มีคำขอในส่วนนี้มาในคำฟ้องนั้น  
เป็นการพิพากษาให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องต้องห้าม  
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี  
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26  
ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 คำพิพากษาในส่วน  
นี้จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็น  
สมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิจารณาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำ  
ว่า"MOSKOVSKAYA" ตามคำขอเลขที่ 210332 ทะเบียนเลขที่ 153035ลงวันที่  
19 ธันวาคม 2533 คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สมคิด ไตรโสรัส-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |